

א' אפריקה ישראל מגורים

חוזה יועץ אקוסטיקה

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ

רמת שרת שלב ב

ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ
ח.פ. 513349738
טל' 03-6346771
יצחק רבין 1 פתח תקוה

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-657

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ע. ליבני הנדסה

אקוסטית בע"מ

ספק:

חוזה אקוסיטיקה

23-01-85

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

ביןפ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715
513958009(להלן: "המזמין")
מצד אחד;לביןע. ליבני הנדסה אקוסיטית בע"מ
רח' חבלה 3 אגריה
513349738(להלן: "היועץ")
מצד שני;וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת
בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה
הנ"ל;

והואיל:

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין
מעט לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי."היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי
וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ואו הרשות המקומית בקשר
לפרויקט, פרט ליועץ."התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים
הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, התמלצות, ההנחיות
וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי
דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ואו כל חלק הימנו, לפי קביעת
המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים
המצויינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת
נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009"שירותי"

ע. לבני הנדסה אקוסיטית בע"מ

ח.פ. 513349738

טל. 03-6346771

צחק רבין 1 פתח תקוה

מס' חוזה:

תבנית: יועץ אקוסיטיקה

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: ע. ליבני הנדסה

אקוסיטית בע"מ

היועץ

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"**"ההסכם"**

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או חוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות"**"המקומית"**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה"**"הפיתוח"**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מחוברים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי היועץ;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר היועץ;
נספח ה' -	תשלומי שכר היועץ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי היועץ;
נספח ז' -	אישור על קיום ביטוחי היועץ;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי היועץ

2.1 המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.

2.2 היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי היועץ, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

2.4 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בזמירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית.

513349738 פ.נ.

03-6346771 טל.

5657-5 CONT

מס' חוזה:

תבנית: יועץ אקוסטיקה

פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: ע.ליבי הנדסה

אקוסטית בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

צוה"ב 1 פתח תקוה

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
513349738
03-6346771
5657-5 CONT

- 2.5 היועץ יבסס את שירותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ואז אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, ותכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 היועץ ישמור על ניהול קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ואז הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ואז הנהלים ואז התקנים ואז התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ואז הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.
- 2.10 היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 היועץ לא יגיש ליועצים ואז לקבלנים ואז לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעה ואז טענות ואז דרישות ואז תלויות כלפי המזמין ואז כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשותף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13 היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "@view", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה וינית את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי היועץ.
- 3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של היועץ, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות ליועץ מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של היועץ, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

הנדסה אקוסטית בע"מ

513349738 פ.ח.

03-6346771 טל.

03-6346771 פתח תקוה

מס' חוזה:

מס' חוזה:

תביעת יועץ אקוסטיקה

גרסת חוזה:

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ

513958009 פ.ח.

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ע.ל.בני הנדסה

אקוסטית בע"מ

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

היועץ מצחיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופת של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא את דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או תבונה שהיא.

3.6 היועץ מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או תבונה בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות היועץ

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי היועץ וכל הכרוך בכך, יפעל היועץ בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהיועץ לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהיועץ לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנחל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ וכן לבדוק את טיב שירותי היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
513958009 פ.ח.

הנדסה אקוסטית בע"מ

513349738 פ.ח.
03-6346771

יצחק רבין 1 פתח תקוה

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: יועץ אקוסטיקה

[גרסת חוזה]

גרסה:

פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ע.ליבי הנדסה

אקוסטית בע"מ

הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי היועץ על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהיועץ להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1 היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2 לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילת, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יחיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

6.4 ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או הנחיות ו/או תהוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזהם שיתחמו עמם.

6.5 עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.

6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3 היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל.

513349738 ת.פ.

03-6346771 ת.ד.

יצחק רבין 1 פתח תקוה

[טסטוס חוזה]

פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ת.פ. 513958009

ח' חוזה:

טסטוס

[גרסת חוזה]

גרסה:

פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ע.ליבי הדסה

אקוסטית בע"מ

פרויקט:

פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ע.ליבי הדסה

אקוסטית בע"מ

ובכתב.

- 6.6 היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7 ב-1 לכל חודש גרוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שרותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ואו פרט ואו דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה ואו לפי כל דין.

7. שכר היועץ

- 7.1 תמורת שרותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").
- 7.2 בחוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
- 7.2.1 הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. לחסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת התזר.
- 7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י היועץ למזמין ואו לרשויות המוסמכות ואו למעצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.
- 7.2.3 שכפול מסמכים.
- 7.2.4 מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5 מדידות וצילומי אויר.
- 7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.
- 7.2.7 שליחויות.
- שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנת ע"י המנהל.
- 7.3 על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ואו בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ואו טיב השירות ואו הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומותאם לפרויקט הנדסה אקוסטית בע"מ

פריקט: פ.א. פיתוח ובנייה תבנית: יועץ אקוסטיקה מס' חוזה: 513349738 CONT-5-657

ספק: ע.ל.בני הנדסה גרסה: [גרסת חוזה] פ.א. הנדסה בירושלים בע"מ

אקוסטית בע"מ

טל' 03-6346771

סטטוס: [סטטוס] פתח תקוה

פ.א. הנדסה בירושלים בע"מ

ח.פ. 513953009

זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שיידרשו ע"י המזמין, ואו צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר היועץ במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספת ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספת י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ואו שכר ואו טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ואו מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובחר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תחווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם הצגת רישיון היועץ כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדן, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובחר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1 היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ואו בכל שלב משלב התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי היועץ, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקן של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ואו ליקוי בתכנון ואו באומדן של היועץ ואו של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י היועץ.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 היועץ מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין היועץ לרוכשים. היועץ יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין היועץ לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל וחוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה
ביחשלים בע"מ
ע. ליבני הנדסה
אקוסטית בע"מ
גרסה: גרסת חוזה] [גרסה: תבנית: יועץ אקוסטיקה

מס' חוזה: 000000

[000000 חוזה]

ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ

ח.פ. 513349738

טל' 03-6346771

יצחק רבין 1 פתח תקוה

CONT-5-657

פ.א. פיתוח ובניה

ביחשלים בע"מ

ח.פ. 513958009

אחריות

- 9.1 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות ובדיוק מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או היועץ ו/או עובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מתדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.
- 9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **בנספח ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **בנספח ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים שהוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומיד תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטר את היועץ ממלוא התבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבותיו היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים **בנספח ז'** ובין אם לאו.

מס' חוזה: 513349738
09-6346771
מס' חוזה: 513349738
09-6346771

מס' חוזה: 513349738

תבנית: יועץ אקוסיטיקה

פ.א. פיתוח ובנייה

פרויקט: בירושלים בע"מ

גרסה:

ע.ל.בני הנדסה

[גרסת חוזה]

אקוסיטי בע"מ

[מסמך חתום]

כ.א. תל אביב

בירושלים בע"מ

ח.פ. 513958009

- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל ההיועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן היועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסור למזמין.
- 10.2 עם גמר שירותי היועץ, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה תבנית: יועץ אקוסטיקה מס' חוזה: CONT-5-657
 בירושלים בע"מ גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ
 ע. ליבני הנדסה ספק: 513349738
 אקוסטית בע"מ 03-6346771
 יצחק רבין 1 פתח תקוה
 פ.א. פיתוח ובנייה
 בירושלים בע"מ
 ח.פ. 51373009

מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5 היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שברצו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד היועץ

11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.

11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין היועץ ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי היועץ ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרתבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3 מוסכם בזה, כי היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

11.4 היועץ מצהיר ומתחייב, כי יישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על היועץ ו/או עובדי היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי היועץ.

11.5 היועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, יחשב כחוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ע.ל.ב.י. הנדסה
אקוסטית בע"מ
גרסה: גרסת חוזה

מס' חוזה:

סטטוס: [סטטוס חוזה]

ר.ב.ני. הנדסה אקוסטית בע"מ

פ.נ. 513349738

פ.נ. 03-6346771

פ.נ. 5-657

פ.נ. 1 פתח תקוה

12.1

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותיו היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר תבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותיו היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה ביועץ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והיועץ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. היועץ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד היועץ נפטר, היועץ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותיו היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותיו היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

1. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ

פ.א. פיתוח ובנייה 513349738

פ.א. פיתוח ובנייה 03-6346771

פ.א. פיתוח ובנייה 513958009

מס' חוזה:

000000

תבנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א. פיתוח ובנייה

פ.א. פיתוח ובנייה

פ.א. פיתוח ובנייה

פ.א. פיתוח ובנייה

פרויקט:

פ.א. פיתוח ובנייה

פ.א. פיתוח ובנייה

פ.א. פיתוח ובנייה

- 12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.
- 12.4. אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.
- 12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.
- 12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.
- 12.7. כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.
- 12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

- 13.1. אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.2. אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.
- 13.4. שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמותחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.
- 13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958099

דסה אקוסטית בע"מ

513349738 פ.ר

03-6346771 טל

1 פתח תקוה

CONT-5-657

14. סיום שירותי היועץ

- 14.1. שירותי היועץ יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:
- פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ספק: ע.ליבני הנדסה
אקוסטית בע"מ
- תבנית: יועץ אקוסטיקה
גרסה: [גרסת חוזה]
טיוט: [טיוט חוזה]
- מס' חוזה: [מס' חוזה]

- 14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שירותי היועץ על פי תוצה זו.

15. סודיות והמצאת מסמכים

- 15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.

- 15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד היועץ

- מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה.

17. שונות

- 17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מההתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

"צדק" הנדסה אקוסטית בע"מ

03-6346771 7D

7-21 107

יְהוָה בְּעֵינַיִם

513953009 .2.11

סעיף 10

גרסה: [גרסת חזרה]

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ע. ליבני הנדסה
אקווסטית בע"מ

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העולות לגבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ואו על פי כל דין ואו כויתור ואו כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ואו אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה / או כנותנת דחייה ואו ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ואו כשינוי ואו ביטול ואו תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ואו בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ואו בכל דין, מובחר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור לחלן בסיפא לס"ק זה.

היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ואו תלונה ואו טענה ואו תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ואו ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היועץ ואו עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על היועץ ותשלומנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתמסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואין לשלוח ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, והתעורר ספק, יחול דין זה.

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ע.ז.בני הנדסה
אקוסטית בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]
תבנית: יועץ אקוסטיקה
מס' חוזה: 513953009
ח.פ. 03-6346771
513349738
03-6346771
פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ע.ז.בני הנדסה
אקוסטית בע"מ

בירושלים בע"מ
513953009
ח.פ.

כמותקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ

ח.פ. 513349738

טל' 03-6346771

יצחק רבין 1 פתח תקוה

ולראית באו הצדדים על החתום:

פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ח.פ. 513958009

פ.א. פיתוח ובניה בירושלים בע"מ
המזמין

ע. ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ
חיועץ

הר חריף 36 כפר סבא
אני הח"מ, חנוך דוד, ע"ש ר"ת מרח' מאשר כי הי"ח סלומון אתי' הם
שחתמו בשם חיועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את
חיועץ לעניין זה.

תאריך: 15/1/2023
חתימה וחותמת ע"ש ר"ת: הר חריף 36 כפר סבא
ח.פ. 513958009
מ.ר. 14892

ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ
ח.פ. 513349738
טל' 03-6346771
יצחק רבין 1 פתח תקוה

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-657

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ע. ליבני הנדסה

אקוסטית בע"מ

כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.מ. 513950099

ולראיה באו הצדדים על התחום:

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
המוזמין

ע.ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ
היועץ

אני הח"מ, רון דוד ע"ש ר"ח מרח' מאשר כי ה"ה סלומון אתי חס
שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את
היועץ לעניין זה.

תאריך: 15/1/2023
חתימה וחתימת ע"ש ר"ח: רון דוד
חואל חשבון
הר חרף 36 כפר-סבא
מ.ר. 14892

מס' חוזה: CONT-5-657

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: ע.ליבני הנדסה

אקוסטית בע"מ

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בירושלים - רמת שרת שלב ב, פ.א פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" - תכנית בנין עיר מס' [שדה נוסף 2] על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- [שדה נוסף 1]. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"**הרשות המקומית**" - ירושלים.

"**חוזה הפיתוח**" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: אבי ברטי לוי

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכננים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

- א. ראש צוות: [שדה נוסף 4]
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה: [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס: [שדה נוסף 6]

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי היועץ.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן: 50%

ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ
פ.נ. 513349738
טל' 03-6346771
יצחק רבין 1 פתח תקוה

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ע. ליבני הנדסה
אקוסטית בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-657

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תכנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ
ע. ליבני הנדסה
אקוסטית בע"מ

נספח "ב"שירותי היועץ

1. כללי:

- 1.1 שירותי היועץ כוללים חקירה, ניתוח הערכה וסקירה של הבעיות האקוסטיות של המבנים והסביבה, ניתוח הקשר ההדדי בין המבנים והסביבה והמלצות לפתרונות הנדסיים, בהתאם לאופי המבנים והסביבה.
- 1.2 על היועץ לקבל אשור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל שלב או לפני כל שרות חלקי.

2. פרוט השירותים ושילבי העבודה ההנדסית:

2.1 יועץ כללי בהנדסת אקוסטיקה:

- א. בדיקת איכות הצליל וטיב השמיעה בחללים שונים.
- ב. בדיקה והערכה של מטרדי רעש שונים.
- ג. ביקורת וחוות דעת בקשר להצעות ופתרונות שונים בבעיות אקוסטיות והשוואה ביניהם.
- ד. המלצת הקריטריונים האקוסטיים לאגפים השונים של המבנים המתוכננים כגון הנחתת רעשי רקע מומלצת ביחידות הדיר, בידוד מצלול אויר ובידוד מצלול גוף הנדרשים בין הדירות, רמת רעש מרבית מציד שיותקן בבניינים וכד' ואו לבחירת המיגון האקוסטי.
- ה. חשוב מפלסי הרעש הצפויים מגורמים שונים בבניינים כגון: ממתקני מיזוג אוויר, חדרי מכונות, גנרטורים, משאבות וכד' לשם בחירת המיקום המועדף להצבת הציוד ואו לבחירת המיגון האקוסטי.
- ו. התייחסות והנחיות לבידוד הנדרש בין דירות המגורים ולבחירת החומרים המתאימים (לקירות, רצפות, דלתות וכו') ופרטי הביצוע המתאימים, כדי להבטיח עמידה בערכי הבידוד הנדרשים בת"י 1004.
- ז. מסירת הנחיות למניעת מטרדי רעש מהמעליות ומחדרי המכונות והציוד לדירות המגורים, כך שתובטח עמידה בדרישות ת"י 1004 חלק 3.
- ח. המלצה על פרטים להצבת מכונות לרבות משאבות מים ובידודן ולטיפול בקולטנים ובצינורות מי גשם, כדי למנוע מטרדי רעש מהם, במטרה להבטיח עמידה בערכי הבידוד הנדרשים בת"י 1418.
- ט. המלצה לטיפול האקוסטי הנדרש במפוחי אוורור (על גגות, במרתפי חניה וכו') כדי למנוע מטרדי רעש מהם, במטרה להבטיח עמידה בקריטריונים שנקבעו ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
- י. מסירת המלצות לאופן הטיפול האקוסטי הנדרש בחדרי גנרטורים, כדי למנוע מטרדי רעש וכדי להבטיח עמידה בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התשי"ן - 1990.
- יא. מסירת המלצות לאופן הטיפול האקוסטי הנדרש בחדרי מצנח אשפה קומתי חדר דחסנית אשפה, וכל מערכות המצנח האשפה והדחסנית, כדי למנוע מטרדי רעש וכדי להבטיח עמידה בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התשי"ן - 1990.

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513349738

ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ
513349738 ח.פ.
03-6346771
081-5-657
יצחק רבין 1 פתח תקווה

מס' חוזה: [סמטוס חוזה]

פריקט: פ.א. פיתוח ובניה
ברושלים בע"מ
ספק: ע.ליבני הנדסה
אקוסטית בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]
תבנית: יועץ אקוסטיקה

- יב. מסירת המלצות לאמצעים האקוסטיים הנדרשים ליצירת תנאים נאותים בשטחים הציבוריים, ואו מכל מערכת היכולה לגרום מטרד רעש.
- יג. המלצות לאופן הטפול להבטחת ערכי בדוד ומניעת מטרדי רעש עפ"י כל תקן ואו תקנה אחרים.

2.2 יעוץ מוקדם:

- א. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין והיועצים, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם היועצים.
- ב. בירור, במקרה הצורך, ברשויות המוסמכות או אצל גורמים אחרים בקשר לבעיות חוקיות ואחרות, הקשורות בבעיות האקוסטיות של המבנה וקבלת אישור הרשויות בהתאם לכך.
- ג. הכנת חוות דעת מוקדמת, המתארת את הבעיות העקרוניות והגשת הצעה מוקדמת עם המלצות המתארת את הפתרונות האלטרנטיביים העקרוניים, לרבות שרטוטים עקרוניים.
- ד. מסירת נתונים ליועצים ולמזמין לגבי הפתרונות האקוסטיים האפשריים המסוכמים עם נציג המזמין ובמידת הצורך הכנת אומדן משוער לביצועם.
- ה. השתתפות בישיבות צוות התכנון, על מנת להציג את החלופות וההמלצות ועל מנת לתאם את בחירת הפתרונות המתחשבים בין היתר באספקטים האקוסטיים, הטכניים, האסתטיים, הכלכליים וכו'.

2.3 יעוץ סופי:

- א. עריכת סקרים ובדיקות, או שימוש בסקרים ובדיקות הנערכות ע"י גורמים אחרים, וניתוח הממצאים ואישורם.
- ב. הערכת התכונות האקוסטיות של המבנה או חלקים ממנו או הסביבה והכנת חישובים מפורטים בהתאם.
- ג. בחינה וניתוח של האפשרויות השונות לתכנון המבנה או חלקים ממנו ואו הסביבה, מבחינה אקוסטית, בתיאום עם היועצים.
- ד. מתן המלצות, בדו"חות ובתחשיבים ליועצים ולמזמין לשם קביעה סופית של המערכת האקוסטית והאלמנטים המרכיבים אותה.
- ה. בדיקת התאמת התכנון, המוגשות ע"י היועצים לרשויות ולגורמים אחרים, להמלצות כאמור.
- ו. טיפול וקבלת אישור הרשויות המוסמכות בכל הנוגע לבעיות האקוסטיות, בתיאום עם היועצים, בשלבים השונים של הדיונים בקבלת רישיון לביצוע הפרויקט (ככל ויידרש ע"י הרשויות).
- ז. חתימה על מסמכי התכנון המוגשים לרשויות, כיועץ האקוסטיקה.
- ח. הכנסת תיקונים ושינויים בתכנון, בחישובים וביתר המסמכים האמורים לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בתיאום עם היועצים ובאישור המזמין.
- ט. השתתפות בישיבות צוות התכנון כאמור בסעיף 2.2 ו' לעיל.

2.4 יעוץ בשלבי התכנון המפורט של הפרויקט:

פרויקט:	פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ	תבנית: יעוץ אקוסטיקה	מ' חוזה: CONT-5-657
ספק:	ע. ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: [סטטוס חוזה]

החלטה ובנייה
בירושלים בע"מ
513958

הנדסה אקוסטית בע"מ
513349738
ח.פ. 03-6346771
יחזק רבין 1 פתח תקוה

- א. השלמת ועדכון החישובים ועריכת חישובים חדשים הדרושים לתכנון מפורט.
- ב. מתן המלצות בכתב ליועצים ולמזמין, לתכנון המפורט של המבנה או חלק ממנו ולתכנון פרטי המבנה וסביבתו.
- ג. הכנת שרטוטים ופרטי ביצוע של אלמנטים שונים במערכת האקוסטית.
- ד. בדיקת התאמת התכניות המפורטות של היועצים להמלצות היועץ ולאישורי הרשויות המוסמכות בנושאי אקוסטיקה.
- ה. הכנת נתונים והמלצות בכתב ליועצים להכנת מפרטים וכתבי כמויות ולאומדן תקציבי מפורט בנושא האקוסטיקה.
- ו. מתן אשור בכתב לתוכניות לביצוע של היועצים.
- ז. השתתפות בישיבות צוות התכנון כאמור בסעיף 2.2 ו' לעיל.
- ח. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור למכרז בין קבלנים לביצוע המבנה או חלקים ממנו, בנושא האקוסטיקה, בתיאום עם היועצים והשתתפות בסיוור קבלנים במידת הצורך.

2.5 פיקוח עליון בשלב ביצוע המבנה ומערכותיו:

- א. פיקוח עליון על ביצוע המבנה, בתיאום עם היועצים, כדי לבדוק באם הממצאים הקשורים בבעיות האקוסטיקה, שהתקבלו בזמן הביצוע, מתאימים לנתונים וההנחות שנלקחו בחשבון בעת התכנון, לרבות בצוע בדיקות אקוסטיות באמצעות מכשירי מדידה ע"פ תקנים ישראליים (ובהעדר תקנים ישראליים עפ"י תקנים אירופאיים או תקנים אמריקאיים), ניתוח תוצאות הבדיקות, ובמקרה הצורך הכנת פרטים נוספים ומתן הנחיות להשגת התוצאות הדרושות.
- ב. הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר, בתיאום עם היועצים.
- ג. דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות בצוע העבודות לאחר כל ביקור של היועץ באתר.
- ד. יעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם הקבלן בזמן ביצוע המבנה, בתיאום עם היועצים, בבעיות האקוסטיקה.
- ה. מתן ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- ו. קבלת המבנה או חלקים ממנו ואישור גמר הביצוע, בתיאום עם היועצים, בכל הקשור לבעיות האקוסטיקה.
- ז. הכנת וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהיועץ במהלך הבצוע, על אשור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אשור לאכלוס ולתעודת גמר.
- ח. השתתפות בסיוור פקוח וביקורת של גורמי איכות הסביבה ורשויות אחרות למתן אישורי אכלוס לתלקים בפרויקט והסדרת האישורים הנדרשים.
- ט. בגמר העבודות יגיש היועץ לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים מחייבים וכי בדצו לשביעות רצונו. ללא הצהרה זו לא תשולם ליועץ יתרת שכרו עבור פקוח עליון.

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ע. ליבני הנדסה
אקוסטית בע"מ

גרסה: גרסת חזרה
תבנית: יועץ אקוסטיקה

מס' חזרה: 5-657

סטטוס:

מס' חזרה: 5-657
מס' חזרה: 513349738
מס' חזרה: 03-6346771
מס' חזרה: 03-6346771
מס' חזרה: 03-6346771
מס' חזרה: 03-6346771

סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון ובצוע הפרויקט, לרבות ביצוע בדיקות אקוסטיות באמצעות מכשירי מדידה ע"י תקנים ישראליים (ובהעדר תקנים ישראליים ע"י תקנים אירופאיים או תקנים אמריקאיים), ניתוח תוצאות הבדיקה והגשת דיווחות מסכמים וחוות דעת.

מ. ג. ז. - משרד סופס 4 כס שזרל.

השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע הפרויקט.

לבני הנדסה אקוסטית בע"מ
ח.פ. 513349738
טל' 03-6546771
יצחק רבין 1 פתח תקוה

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

היועץ מתחייב לשמור על דיסקט את התכניות והמסמכים עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקים, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

נציג המזמין רשאי להזמין מהיועץ את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

לבני הנדסה אקוסטית בע"מ
ח.פ. 513349738
טל' 03-6546771
יצחק רבין 1 פתח תקוה

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-657

תבנית: יועץ אקוסטיקה

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

בירושלים בע"מ
ע.ליבני הנדסה
אקוסטית בע"מ

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

היועץ וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.

היועץ ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן היועץ את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ

ח.פ. 513349738

טל' 03-6346771

יצחק רבין 1 פתח תקוה

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-657

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ
ע. ליבני הנדסה
אקוסטית בע"מ

ספק:

נספח "ד"שכר היועץ

1. תמורת ביצוע שירותי היועץ, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:
תמורת ביצוע שירותי היועץ ישולם סכום קבוע ומוחלט של 42,000 ש"ח (במילים ארבעים ושתים אלף ש"ח) לכל הפרויקט.
2. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל לא יהיה צמוד למדד
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 שכר הטרחה יחושב כמכפלת יחידת הדיור שבתכנון ושכנונית המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לדוגמא: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 60 יח"ד, והיועץ נדרש לתכנן להקמת 60 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יח"ד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים).
 - 3.2 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.3 שכר היועץ כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף עפ"י דין.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ הושלמו וכל המסמכים והתוכניות נמסרו למזמין.

ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ

ח.פ. 513349738

טל' 03-6346771

יצחק רבין 1 פתח תקוה

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-657

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ספק: ע.לבני הנדסה

אקוסטית בע"מ

נספח "ה"תשלומי שכר היועץ

שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

- א. עם גמר התכנון המוקדם 40%
- ב. לאחר גמר התכנון למכרז וקבלת אישור היחידה לאיכות הסביבה לצורך קבלת היתר בניה 30%
- ג. לאחר אישור תוכניות לביצוע 10%
- ד. במהלך פיקוח עליון 5%
- ה. לאחר גמר השתתפות בסיורי ביקורת של גורמי איכות הסביבה ו/או רשויות אחרות למתן אישור לאכלוס והסדרת אישור זה 10%
- ו. לאחר סיום התחייבויות היועץ לפי הסכם זה, השתתפות בסיור ביקורת של גורמי איכות הסביבה ו/או רשויות אחרות למתן תעודת גמר, הסדרת אישור זה ואישור היועץ בכתב לביצוע העבודות בהתאם לתכניותיו, הנחיותיו, תקנים רלוונטיים ולשביעות רצונו 5%
1. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
2. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
4. המזמין ישלם את שכר היועץ בטווח של 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ

ח.פ. 513349738

טל' 03-6346771

יצחק רבין 1 פתח תקוה

פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-657

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ע. ליבני הנדסה

אקוסטית בע"מ

23/01/2017

נספח "א"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ

יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715

513958009

א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת ע.ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ / הפועל בשם חברת ע.ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ / המספק שירותים לחברת ע.ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי ע.ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון יועץ אקוסטיקה בפרויקט פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ.

2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל ע.ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:

"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י ע.ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ.

3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לדי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.

4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.

5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

ע. ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ
בכבוד רב,
ח.פ. 513349738
טל' 03-6346771
יצחק לבין 1 פתח תקוה

ע.ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ

שם: י.י.ב. ו.ל.נ.

ת.ז: 03918446

כתובת: צמח גבין 1 ס

מס' חוזה: CONT-5-657

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: ע.ליבני הנדסה

אקוסטית בע"מ

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513349738
טל' 03-6346771
יצחק לבין 1 פתח תקוה

נספח ז"

מפרט ביטוחי היועץ

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

2,000,000 ₪

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ-4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, זיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נושא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-בר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ-9,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בחלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוש מצד המוסד הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיתדי המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

- א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
- ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוש כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוש לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ
518349738 פ.ח.
03-6346771 טל.
יחזק רבין 1 פתח תקוה
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א. פיתוח ונגייה

בירושלים בע"מ

ע.לבני הנדסה

אקוסטית בע"מ

פ.א. פיתוח ונגייה
בירושלים בע"מ
518349738
03-6346771
יחזק רבין 1 פתח תקוה
[סטטוס חוזה]

ד. חריג כוונה ואו רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ
ח.פ. 513349738
טל' 03-6846771
יצחק רבין 1 פתח תקוה

יורשלים בע"מ
5130555555
ח.פ.

מס' חוזה: CONT-5-657

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ע. ליבני הנדסה

אקוסטית בע"מ

ספק:

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. דו"חות בדיקה והנחיות ליועצים.
 2. פרטי בצוע לאלמנטים אקוסטיים.
 3. חוות דעת סביבתית.
 4. כל תכנית אחרת או מסמך או חוות דעת שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשקול המנהל.
 5. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
 6. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
- כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ
ח.פ. 513349738
טל' 03-6346771
יצחק רבין 1 פתח תקוה

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-657

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פריקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: ע.ליבני הנדסה

אקוסטית בע"מ

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ

יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715

513958009

(המזמין)

אני הח"מ ע. ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- רמת שרת שלב ב בקשר עם תכנון ופיקוח עליון על פרויקט מגורים הכולל מסחר וחניונים הכולל 2 מגדלי מגורים בני 19 קומות כ"א בסך : 278 יח"ד ומסחר 2000 מ"ר בקומת קרקע וחניון תת"ק של כ- 22,300 מ"ר, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו וחושלמו בהתאם להחנותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

ע. ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ

ע. ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ

ח.פ. 513349738

טל 03-6346771

יצחק רבין 1 פתח תקוה

פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-657

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: ע. ליבני הנדסה

אקוסטית בע"מ

נספח "ד"דוגמא לנוסח הצהרת היועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ

יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715

513958009

ג.א.ג.

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שבצענו עבורכם באתר רמת שרת שלב ב עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכותכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת היועץ:

ע. ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ה

שחתמתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")
ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

ע. ליבני הנדסה אקוסטית בע"מ

ח.פ. 513349738

טל' 03-6346771

יצחק רבין 1 פתח תקוה

נוח ונכונה
בירושלים
513

מס' חוזה: CONT-5-657

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ אקוסטיקה

גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ע. ליבני הנדסה

אקוסטית בע"מ